T.C.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

2025 YILI

SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

Eylül 2026

Tel : 90 (312) 295 30 00
Fax : 90 (312) 295 48 00
www.sayistay.gov.tr
sayistay@sayistay.gov.tr
İnönü Bulvarı No: 45
06520 Balgat-Çankaya/ANKARA

İÇERİK

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2025 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2025 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

2025 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU

İÇİNDEKİLER

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 1

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU 5

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 6

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 6

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 7

6. DENETİM GÖRÜŞÜ 8

7. DENETİM BULGULARI 8

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1: Akademik Personel Kadro Durumu 2

Tablo 2: İdari Personel Kadro Durumu 2

Tablo 3: 2025 Yılı Bütçe Giderleri Ödenek ve Gerçekleşmesi 3

Tablo 4: 2025 Yılı Bütçe Gelir Tahmin ve Gerçekleşmesi 3

KISALTMALAR

BAP : Bilimsel Araştırma Projesi

KDV : Katma Değer Vergisi

BULGU LİSTESİ

A. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular

1. Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabında Yer Alan Amortisman Tutarlarının Hatalı Biçimde Kayıtlardan Çıkarılması

B. Diğer Bulgular

1. Bazı Öğretim Elemanlarına Ders Programlarında Ders Görevi Verilmemesi

2. Zorunlu Ders Yükünü Tamamlamamış Öğretim Elemanları Bulunması

3. Üniversite veya Döner Sermaye İşletme Bütçesinden Karşılanması Gereken Giderlerin Bilimsel Araştırma Kaynaklarından Karşılanması

4. Bilimsel Araştırma Projelerinden Karşılanan Giderler Hususunda Üniversitenin İç Düzenlemelerine Uyulmaması

5. Yapım İşlerinin Doğrudan Teminle ve Parçalara Bölünmek Suretiyle Gerçekleştirilmesi

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ

1.1. Mevzuat ve Görevler

Anayasa'nın 130'uncu maddesinde, çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversitelerin Devlet tarafından kanunla kurulması öngörülmüştür.

Anadolu Üniversitesi 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Kanunu ile 1958 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi olarak kurulmuş olup 1982 yılından bu güne Anadolu Üniversitesi adı altında eğitim ve öğretim hayatına devam etmektedir. Anadolu Üniversitesinin teşkilatlanmasına ilişkin hükümler 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun 21'inci maddesi ile düzenlenmiştir.

Yükseköğretim kurumları için temel mevzuat; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'dir.

Yükseköğretimin amaç ve ilkeleri, yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim-öğretim, araştırma, yayın, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'yla düzenlenmiştir. Söz konusu Kanun'un 12'nci maddesinde yükseköğretim kurumlarının görevleri sayılmış olup bu görevler; toplumun ihtiyaçları, kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun bilimsel eğitim-öğretim, araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, bu ilke ve hedefler doğrultusunda insan gücü yetiştirmek, toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, üretimde artışı sağlayacak uygulamalı çalışmalarda bulunmak, bu amaçla döner sermaye işletmelerini kurmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak olarak özetlenebilir.

1.2. Teşkilat Yapısı ve İnsan Kaynakları

Anadolu Üniversitesinin akademik yapısında rektörlük, senato, fakülte dekanlıkları, yüksekokul, enstitü, uygulama ve araştırma merkez müdürlükleri bulunmakta, idari yapısında

ise üniversite yönetim kurulu, genel sekreterlik, daire başkanlıkları, hukuk müşavirliği ve müdürlükler yer almaktadır.

Üniversitenin üst yöneticisi olan Rektör Cumhurbaşkanı tarafından, dekanlar ise Yükseköğretim Kurulunca atanmaktadır.

Üniversite bünyesinde; 11 fakülte, 3 yüksekokul, 2 enstitü, 3 meslek yüksekokulu ve 23 uygulama ve araştırma merkezi bulunmaktadır.

Akademik ve idari personelin sınıf, unvan ve kadro dağılım bilgileri Tablo 1 ve 2'de yer almaktadır.

Tablo 1: Akademik Personel Kadro Durumu

Unvan	Dolu Kadro Sayısı	Boş Kadro Sayısı	Toplam Kadro Sayısı
Profesör	410	150	560
Doçent	205	143	348
Doktor öğretim üyesi	281	186	467
Öğretim görevlisi	420	108	528
Araştırma görevlisi	154	145	299
Toplam	**1470**	**732**	**2202**

Tablo 2: İdari Personel Kadro Durumu

	Dolu Kadro Sayısı	Boş Kadro Sayısı	Toplam Kadro Sayısı
Genel idare	549	1010	1559
Sağlık	46	108	154
Avukatlık	3	4	7
Eğitim-öğretim	53	4	57
Din	0	1	1
Teknik	161	173	334
Yardımcı	73	210	283
Sözleşmeli	29	17	46
İşçi	951	159	1.110
Toplam	**1865**	**1686**	**3551**

Üniversitede 2025 yıl sonu itibarıyla kadrolu akademik, idari (sözleşmeli idari personel dahil) ve işçi personel toplamı 3.335'dir. Ayrıca Üniversitede 4 yabancı uyruklu akademik personel çalışmaktadır.

1.3. Mali Yapı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli II sayılı cetvelin, (A) "Özel Bütçeli İdareler" bölümünde yer alan Anadolu Üniversitesi, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

ile verilen hazine yardımı ve öz gelirlerini kullanarak giderlerini finanse etmektedir.

Üniversitenin ekonomik sınıflandırma açısından 2025 yılına ait ödenek dağılımı ve yıl sonu harcama gerçekleşmelerine ilişkin tablo aşağıdadır.

Tablo 3: 2025 Yılı Bütçe Giderleri Ödenek ve Gerçekleşmesi

	Ödenek (TL)	Gerçekleşme (TL)	Gerçekleşme Oranı(%)
01 Personel Giderleri	4.045.177.844,00	3.724.166.456,11	92
02 Sos. Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	650.236.667,00	572.789.603,25	88
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	682.089.230,60	437.966.450,24	64
05 Cari Transferler	225.925.566,00	211.632.794,26	94
06 Sermaye Giderleri	400.000.000,00	389.134.405,60	97
07 Sermaye Transferleri	0	0	0
Toplam	**6.003.429.307,60**	**5.335.689.709,46**	**89**

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 5.562.726.000,00 TL ödenek tahsis edilen Üniversite bütçesine yıl içinde 1.624.196.642,60 TL ödenek eklenmiş 1.183.493.335,00 TL ödenek düşülmüş ve toplam ödenek 6.003.429.307,60 TL'ye ulaşmış olup ödeneğin %89'u olan 5.335.689.709,46 TL kullanılmıştır.

Personel giderlerinde 4.045.177.844,00 TL ödeneğin 3.724.166.456,11 TL'si, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde 650.236.667,00 TL ödeneğin 572.789.603,25 TL'si, mal ve hizmet alımı giderlerinde 682.089.230,60 TL ödeneğin 437.966.450,24 TL'si, cari transferlerde 225.925.566,00 TL ödeneğin 211.632.794,26 TL'si, sermaye giderlerinde 400.000.000,00 TL ödeneğin 389.134.405,60 TL'si harcanmıştır.

Üniversite tarafından 2025 yılında; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Erasmus, Mevlana ve Farabi Değişim Programı, Kalkınma Ajansı destekleri ile Avrupa Birliği hibelerinden toplam 262.407.723,23 TL bütçe dışı kaynak kullanılmıştır.

2025 yılı bütçe gelirleri tahmin ve gerçekleşme bilgileri Tablo 4'te yer almaktadır.

Tablo 4: 2025 Yılı Bütçe Gelir Tahmin ve Gerçekleşmesi

	Gelir Tahmini (TL)	Gerçekleşen (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	295.486.000,00	427.355.757,88	144
Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler	4.376.577.000,00	4.180.988.573,84	96
Diğer Gelirler	890.663.000,00	582.191.627,30	65
Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	0
Toplam	**5.562.726.000,00**	**5.181.264.365,40**	
Gelirlerden Red ve İadeler (-)	0,00	4.635.796,81	0
Net Toplam	**5.562.726.000,00**	**5.185.900.162,21**	**93**

2025 yılı bütçesine göre tahmin edilen bütçe geliri 5.562.726.000,00 TL olan Üniversitenin, yıl sonunda gerçekleşen net bütçe geliri 5.185.900.162,21 TL'dir.

Dönem faaliyet geliri 5.965.310.104,28 TL, gelirlerden indirim, iade ve iskonto toplamı 4.635.796,81TL, enflasyon düzeltmesi farkı 9.015.509.672,80 TL ve faaliyet gideri 5.827.960.098,47 TL olan Üniversite, 2025 yılını 9.148.223.881,80 TL olumlu faaliyet sonucu ile tamamlamıştır.

Üniversite özel bütçesi dışında bulunan;

-Döner Sermaye İşletmesinin 2025 yılı gelir toplamı 5.500.086.778,92 TL, gider toplamı 4.704.994.758,64 TL olarak gerçekleşmiş ve dönem 795.092.020,28 TL kâr ile tamamlanmıştır.

-Sosyal Tesisin 2025 yılı gelir toplamı 59.299.739,40 TL, gider toplamı 38.988.195,63 TL olarak gerçekleşmiş ve dönem sonu 20.311.543,77 TL kâr ile tamamlanmıştır.

Ayrıca Üniversite, 10 Nisan 2003 tarih ve 25075 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2003/5390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan ve sermayesi 84.000.000,00 TL olan Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin %0,0002454 oranında, sermayesi 2.652.624,00 TL olan Söğüt Refrakter Malzemeleri Anonim Şirketinin %0,00255 oranında, sermayesi 5.590.711,97 TL olan Seramik Araştırma Merkezi Anonim Şirketinin %2,50 oranında ortağıdır.

1.4. Muhasebe ve Raporlama Sistemi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 49'uncu maddesi gereğince genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanacak muhasebe ve raporlama standartları, uluslararası standartlara uygun olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde; Sayıştay Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluş temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak olan Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu tarafından belirlenmektedir. Dolayısıyla genel yönetim kapsamında olan üniversitelerin muhasebe ve raporlama standartları Kurul tarafından belirlenen kurallara tabidir. Kamu İdaresi ayrıca adı geçen Kanun'un 80'inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden Bakanlığın hazırladığı düzenlemelere tabi olup bu kapsamda çıkarılan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'ndeki muhasebe ilkeleri ile hesap planını kullanmakta, mali tabloları

hazırlamakta ve Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre mali işlemlerini muhasebeleştirmektedir.

Özel bütçeli bir idare olan Üniversitede, tahakkuk esaslı muhasebe sistemi kullanılmaktadır. Üniversitenin muhasebe işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'ne tabi olarak Hazine ve Maliye Bakanlığının Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi üzerinden yürütülmektedir.

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar'ın 5'inci maddesi gereğince hesap dönemi sonunda Sayıştaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden denetime sunulanlar aşağıda sayılmakta olup denetim, bunlar ile Usul ve Esaslar'ın 8'inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır.

- Birleştirilmiş veriler defteri,
- Geçici ve kesin mizan,
- Bilanço,
- Faaliyet sonuçları tablosu,
- Öz kaynak değişim tablosu,
- Bütçelenen ve gerçekleşen tutarların karşılaştırma tablosu,
- İdare taşınır mal yönetimi ayrıntılı hesap cetveli ile idare taşınır mal yönetim hesabı icmal cetveli.

Denetim görüşü, kamu idaresinin tabi olduğu geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki temel mali tablolarından olan bilanço ve faaliyet sonuçları tablosuna verilmiştir.

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde zamanında Sayıştaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile

bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur.

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU

Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmekle sorumludur.

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI

Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, uluslararası denetim standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.

Denetimler, kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür.

Kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürlerinin tasarlanmasına esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri de değerlendirilmiştir.

Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır.

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiştir.

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

5018 sayılı Kanun uyarınca iç kontrol sistemi; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.

İç kontrolün işleyişi ile ilgili ayrıntılı hükümler, 5.3.2025 tarihinde yürürlükten kaldırılan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ile aynı tarihte yürürlüğe giren Kamu İç Kontrol Yönetmeliği ve Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliğinde belirlenmiş; Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan rehberlerle detaylı olarak düzenlenmiştir. İç kontrol sistemi mevzuatına uygun olarak kurulmuş ancak risk değerlendirme standartları ile bilgi ve iletişim standartları açısından iyileştirilmesi gerekmektedir.

2025 yılı denetimi kapsamında, mezkûr mevzuat çerçevesinde, Üniversite iç kontrol sistemi aşağıdaki şekilde değerlendirilmektedir:

Kontrol Ortamı Standartları

Kurum organizasyon yapısı içerisinde görev, yetki ve sorumluluklar ile yetki devirleri ve sınırları tam ve açık bir şekilde belirlenip yazılı hale getirilmiştir. İdarede "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri" ile ilgili eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yeterlidir. Personelin işe alınması, yer değiştirmesi, görevde yükselmesi, yeterlilik-performans değerlendirmesi ile disiplin hükümlerine yönelik insan kaynakları politikası belirlenmiş ve duyurulmuştur. Hassas görevlere ilişkin prosedürler, tam olarak belirlenmiş ve kurum çalışanlarına duyurulmuştur.

Risk Değerlendirme Standartları

Stratejik plan, zamanında yayımlanmış ve içerik açısından mevzuata uygundur. İdare performans programı içerik olarak mevzuata uygun şekilde hazırlanmış ve zamanında yayımlanmıştır. İdare iç kontrol risklerini tam ve doğru şekilde belirlemiştir. Risklerin değerlendirilmesine yönelik çalışma (risklerin gerçekleşme ihtimali-olası etkisi belirlenerek önem düzeyine karar verme) yapılmakla beraber Kamu İç Kontrol Yönetmeliği'nin risklerin tespiti ile ilgili hükümlerinin uygulanmasının önümüzdeki yıllarda gerçekleşeceği öngörülmüştür.

Kontrol Faaliyetleri Standartları

İdare tarafından yetkileri belirlemek amacıyla iş akış süreçleri hazırlanmıştır ve personele duyurulmuştur. Yetki devirleri mevzuata uygun yapılmıştır. Yapılan görevlendirmelerde "görevler ayrılığı" ilkesine uyulmuştur. İdarece belirlenen risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesine yönelik kontrol faaliyetleri ve sorumluları belirlenmiştir. Ön mali kontrol sistemi, ilgili mevzuatına uygun olarak kurulmuştur.

Bilgi ve İletişim Standartları

İdare faaliyet raporu içerik olarak mevzuata uygun hazırlanmıştır. İdarenin Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı mevcuttur ve içerik olarak mevzuata uygundur. Yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri analiz edecek bir yönetim bilgi sistemi konusunda çalışmalar vardır ancak tamamlanmamıştır.

İzleme Standartları

İdarenin tüm birimleri tarafından iç kontrol sistemi, yılda en az bir kez değerlendirilmekte ve değerlendirme sonuçları İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna raporlanmaktadır. Kamu idaresinde iç denetim birimi kurulmuş olup 5 iç denetçi kadrosu bulunmaktadır. Bu kadrolardan 4'ü doludur. İç denetim biriminin iç kontrol sistemine ilişkin denetim ve raporlama çalışmaları mevcuttur.

6. DENETİM GÖRÜŞÜ

Anadolu Üniversitesi 2025 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının, "Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular" bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.

7. DENETİM BULGULARI

Raporda yer alan bulgular, denetimler sonucunda tespit edilen hususlara kamu idaresi tarafından verilen cevapların değerlendirilmesi suretiyle düzenlenmiştir.

A. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAĞI BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olan bulgular yer almaktadır.

BULGU 1: Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabında Yer Alan Amortisman Tutarlarının Hatalı Biçimde Kayıtlardan Çıkarılması

Üniversitenin maddi duran varlıklarına yönelik yürütülen envanter çalışmaları kapsamında kayıtlardan çıkarılıp güncel değerleriyle yeniden kayıtlara alınan taşınmazlara ait birikmiş amortisman tutarlarının muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmediği görülmüştür.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin 185'inci maddesinde 257 Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabının, maddi duran varlık bedellerinin yararlanma süresi içinde giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesi ile maddi duran varlıklar için ayrılan değer düşüklüğü karşılıklarını izlemek amacıyla kullanılacağı hüküm altına alınmıştır.

Aynı Yönetmelik'in 186'ncı maddesinde ise maddi duran varlıklar için ayrılan amortisman tutarlarının yıl sonunda 257 Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabına alacak, 630 Giderler Hesabına borç kaydedileceği belirtilmiş; amortismana tabi tutulmuş bir maddi duran varlığın devredilmesi veya devralınması durumunda ilgili amortisman tutarlarına ilişkin muhasebe kayıtlarının da yapılması gerektiği düzenlenmiştir.

Öte yandan 04.11.2015 tarih ve 29522 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 47) ile kamu idarelerinin duran varlıklarından hangilerinin amortismana tabi tutulacağı, buna ilişkin usul ve esaslar ile uygulanacak amortisman süre, yöntem ve oranları belirlenmiş; 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri ile 252 Binalar Hesabında yer alan taşınmazlar için amortisman ayrılması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

257 Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabından borç kaydı yapılmasını gerektiren durumlar mevzuatta açıkça sayılmış olup birikmiş amortisman tutarlarının silinmesine yalnızca belirli koşulların varlığı hâlinde izin verilmektedir. Söz konusu düzenleme uyarınca birikmiş amortisman tutarları; ancak ilgili varlığın satılması veya devredilmesi gibi kayıtlardan kesin olarak çıkarılmasını gerektiren işlemler aracılığıyla silinebilmekte, varlığın envanter işlemleri kapsamında kayıtlardan çıkarılıp yeniden kayıtlara alınması ise bu tutarların kalıcı olarak silinmesine imkan vermemektedir.

Yapılan incelemede, maddi duran varlıkların envanterinin yeniden yapılması çalışmaları kapsamında toplamda 5.475.842.258,19 TL bakiyesi bulunan 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri ile 252 Binalar Hesaplarının tamamının kayıtlardan çıkarıldığı görülmüştür. Söz konusu işlem

gerçekleştirilirken bu taşınmazlara ilişkin 257 Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabında takip edilen 1.995.976.162,57 TL tutarındaki birikmiş amortisman tutarlarının da kayıtlardan çıkarıldığı, ancak yeniden envantere alınan taşınmazlara ait söz konusu amortisman tutarlarının kayıtlara intikal ettirilmediği; başka bir ifadeyle söz konusu taşınmazlara ait birikmiş amortisman tutarlarının, varlığın satılması, devredilmesi veya elden çıkarılması gibi mevzuatta öngörülen herhangi bir gerekçeye dayanılmaksızın kalıcı olarak silindiği tespit edilmiştir.

Bu uygulama Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine aykırı olup birikmiş amortisman kayıtlarının hatalı biçimde silinmesi nedeniyle 257 Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabının mali tablolarda olduğundan düşük görünmesine yol açmaktadır.

Kamu İdaresi cevabında;

Taşınmaz kayıtlarının mevzuata uygun hale getirilmesi amacıyla 2025 yılı içerisinde envanter ve muhasebe düzeltme çalışması yürütüldüğü, bu çalışma kapsamında önceki yıllarda taşınmaz kayıtlarının taşınmaz sicil numarası bazında değil "Hizmet Binaları", "İdari Binalar" gibi toplu sınıflamalar şeklinde muhasebeleştirildiğinin, bu nedenle sistemde kayıtlı taşınmazların hangi fiziki taşınmazlara karşılık geldiğinin ve hangi değerler üzerinden muhasebeleştirildiğinin sağlıklı biçimde izlenemediği,

Söz konusu gerekçelerle sağlıklı ve doğrulanabilir nitelikte olmayan eski taşınmaz kayıtları ile bunlara ilişkin birikmiş amortisman kayıtlarının terkin edildiği, tüm taşınmazların sicil numarası bazında tek tek yeniden değerlendirilerek Taşınmaz Değer Tespit Komisyonu tarafından emsal bedeller, kullanım durumları ve yıllar içindeki yıpranma payları dikkate alınmak suretiyle rayiç değerlerin belirlendiği,

Yeni değerleme çalışmasında taşınmazların fiili durumları, kullanım süreleri ve yıpranma oranları dikkate alındığından eski birikmiş amortisman kayıtlarının yeni kayıtlara taşınması halinde mükerrer amortisman etkisi oluşacağı,

Amortisman kayıtlarının ise bu sebepten dolayı terkin edildiği,

ifade edilmiştir.

Kamu İdaresi tarafından, yeni değerleme çalışmasında taşınmazların rayiç değerleri belirlenirken fiili yıpranma durumunun dikkate alındığı ve bu değerin doğrudan muhasebe

kaydına yansıtıldığı ifade edilmişse de bu yaklaşım muhasebe tekniği açısından kabul edilebilir değildir.

Eski taşınmaz kayıtlarının sağlıksız şeklinde tutulmuş olması mevzuatta öngörülmeyen bir gerekçeyle birikmiş amortismanların kalıcı olarak silinmesine hukuki dayanak oluşturmamaktadır.

Envanter çalışması sırasında mevcut birikmiş amortismanların yeni rayiç değerlerden düşülerek muhasebe sistemine net değerler üzerinden kaydedilmesi taşınmazın brüt değeri ile birikmiş amortisman tutarının ayrı ayrı izlenememesi sonucunu doğurmaktadır. Bu şekilde taşınmaz varlıkların muhasebe kayıtlarında brüt değerleri görülememekte, sadece net tutarları mali tablolara yansımaktadır. Bu durum aynı zamanda, 257 Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabının mali tablolarda hatalı görünmesine yol açmakta; varlıkların brüt değerinin, birikmiş amortismanının ve yıpranma durumunun şeffaf ve izlenebilir biçimde raporlanmasını engellemektedir.

Sonuç olarak, yeniden envantere dahil edilen taşınmazlara ait 1.995.976.162,57 TL tutarındaki birikmiş amortisman tutarının kayıtlardan silinmesi nedeniyle 257 Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı bu tutar kadar eksik, buna bağlı olarak maddi duran varlıkların net değeri ise aynı tutar kadar fazla görünmektedir. Bu durum Üniversitenin mali tablolarının gerçeği yansıtmamasına neden olmaktadır.

B. DİĞER BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan bulgular yer almaktadır.

BULGU 1: Bazı Öğretim Elemanlarına Ders Programlarında Ders Görevi Verilmemesi

Üniversitenin farklı fakülte ve meslek yüksek okullarında kadrolu olarak görev yapan ve ders vermekle yükümlü olan bazı öğretim elemanlarına ders görevi verilmediği görülmüştür.

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 3'ncü maddesinde öğretim elemanları; yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri olarak tanımlanırken; aynı maddede öğretim üyelerinin yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve doktor öğretim üyelerinden oluştuğu; öğretim

görevlilerinin ise, yükseköğretim kurumlarında okutulan dersleri vermek, uygulama yapmak veya yaptırmakla yükümlü oldukları ifade edilmektedir.

Aynı Kanun'un çalışma esaslarının düzenlendiği 36'ncı maddesinde ise öğretim üyelerinin kadrosunun bulunduğu yükseköğretim birimi ile sınırlı olmaksızın ve ihtiyaç bulunması halinde görevli olduğu üniversitede haftada asgari on saat, öğretim görevlilerinin ise haftada asgari oniki saat ders vermekle yükümlü oldukları, rektör, rektör yardımcısı, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürlerinin ders verme yükümlülüğünün bulunmadığı, başhekimler, dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdür yardımcıları ve bölüm başkanlarının ise bu madde hükümlerine göre haftada asgari beş saat ders vermekle yükümlü oldukları hüküm altına alınmıştır.

Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar'ın 1'inci maddesinde, maaş karşılığı haftalık ders yükünün, öğretim üyeleri için 10 saat, öğretim görevlileri ve okutmanlar için 12 saat olduğu belirtilmektedir.

Yukarıda belirtilen mevzuata göre; öğretim üyelerinin ve öğretim görevlilerinden mevzuatla ders verme istisnası düzenlenenler dışında kalanların maaş karşılığı olarak unvanlarına göre belirlenmiş olan haftalık ders yükünü tamamlaması gerekmektedir.

Yapılan incelemede; öğretim elemanlarından bazılarına 2025-2026 güz döneminde izin, görevlendirme veya sağlık raporu gibi herhangi bir mazerete sahip olmadıkları halde ders görevi verilmediği tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında öğrenci sayısının düştüğü, bu düşüşle birlikte ortaya çıkan öğretim elemanı ihtiyaç fazlasını telafi etmek amacıyla yeni yüksekokul ve programlar açıldığı ve 2026-2027 eğitim öğretim yılı için de YÖK'ten yeni program taleplerinin kabul görüldüğü, yeni eğitim-öğretim döneminde mevcut öğrenci sayılarında artış sağlanacağı ve bu şekilde öğretim elemanlarının ders yüklerinde olumlu gelişmelerin sağlanacağı ifade edilmiştir.

İdare her ne kadar bazı tedbirleri almış olsa da üniversite genelinde hala ders verilmeyen öğretim elemanı bulunmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, maaş karşılığı ders vermekle yükümlü olan öğretim elemanlarına ders programları aracılığı ile kadrolarına uygun ders görevi verilmesinin gerektiği değerlendirilmektedir.

BULGU 2: Zorunlu Ders Yükünü Tamamlamamış Öğretim Elemanları Bulunması

Üniversite bünyesinde yer alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Fakültesinde kanunen vermekle yükümlü oldukları zorunlu ders yükünü tamamlamamış olan öğretim elemanlarının bulunduğu görülmüştür.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesine göre üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılması ve geliştirilmesi rektörün yetki ve sorumluluğundadır.

Aynı Kanun'un çalışma esaslarının düzenlendiği 36'ncı maddesinde ise öğretim üyelerinin kadrosunun bulunduğu yükseköğretim birimi ile sınırlı olmaksızın ve ihtiyaç bulunması halinde görevli olduğu üniversitede haftada asgari on saat, öğretim görevlilerinin ise haftada asgari oniki saat ders vermekle yükümlü oldukları, rektör, rektör yardımcısı, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürlerinin ders verme yükümlülüğünün bulunmadığı, başhekimler, dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdür yardımcıları ve bölüm başkanlarının ise bu madde hükümlerine göre haftada asgari beş saat ders vermekle yükümlü oldukları hüküm altına alınmıştır.

Yine aynı Kanun'un "Kurumlararası yardımlaşma" başlıklı 40'ıncı maddesinde de yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri ile öğretim görevlilerinin bağlı bulundukları fakülte veya yüksekokulda haftalık ders yükünü dolduramadıkları takdirde, kendi üniversitelerinin diğer birimlerinde veya o şehirdeki yükseköğretim kurumlarında ders yükünü doldurmak üzere rektör tarafından görevlendirilebileceği belirtilmiştir.

Buna göre öğretim üyeleri aldıkları maaş karşılığında haftada asgari on saat, öğretim görevlileri ise haftada on iki saat ders vermekle yükümlü olup rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri için haftalık ders yükü zorunluluğu aranmayacak, bunların yardımcıları ile bölüm başkanlarının haftalık ders yükü asgari beş saat olacak, zorunlu ders yükünün yerine getirilememesi halinde, kendi üniversitelerinin diğer birimlerinde veya o şehirdeki yükseköğretim kurumlarında ders yükünü doldurmak üzere rektör tarafından görevlendirilebileceklerdir.

Bu kapsamda üniversitede 2025-2026 güz dönemi ders yükü formları ve ders programları incelenmiş ve bazı öğretim elemanlarının zorunlu ders yüklerini tamamlamadıkları tespit edilmiştir.

Kamu idaresi verdiği cevapta eksik ders yükü bulunan öğretim elamanlarının sayısı ve oranının belirlendiğini, buna göre 2025-2026 güz döneminde 194 öğretim elemanının ders yükünü mevzuatta öngörülen asgari sınırların altında tamamladığını, eksik ders yükü oranının %15,02 olarak gerçekleştiğini ifade etmiştir. Ayrıca, ders planlama ve görevlendirme süreçlerinin daha dengeli yürütülmesine yönelik çalışmaların devam etmekte olduğu ve eksik ders yükü oluşumunun azaltılmasını teminen akademik birimler nezdinde süreçlerin daha etkin izlenmesine ilişkin iyileştirme faaliyetlerinin başlatıldığı ifade edilmiştir.

İdare her ne kadar zorunlu ders yükünü tamamlamamış olan öğretim elemanlarını tespit edip ilgili çalışmaları başlatmış olsa da uygulamada henüz yeterli bir iyileşme görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle, mevcut mevzuat kapsamında öğretim elemanlarının zorunlu ders yüklerini tamamlamalarını sağlayacak şekilde Üniversitenin aynı bölümünde görev yapan öğretim elemanları arasında dengeli ders dağılımının yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi, dengeli ders dağılımına rağmen zorunlu ders yükü tamamlatılamıyorsa 2547 sayılı Kanun'un 40'ıncı maddesi kapsamında görevlendirilmelerinin sağlanması gerektiği değerlendirilmektedir.

BULGU 3: Üniversite veya Döner Sermaye İşletme Bütçesinden Karşılanması Gereken Giderlerin Bilimsel Araştırma Kaynaklarından Karşılanması

Üniversitenin özel bütçesinden veya döner sermaye işletmesi bütçesinden karşılanması gereken bazı mal ve hizmet alımlarının bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için ayrılan kaynaklardan karşılandığı görülmüştür.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun "Amaç" başlıklı 4'üncü maddesinde; "*Yükseköğretimin amacı: ... Yükseköğretim kurumları olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır.*" hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanun'un "Döner sermaye" başlıklı 58'inci maddesinin (b) fıkrasında ise döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın en az yüzde 5'inin, üniversite bünyesinde yürütülen bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için kullanılacağı belirtilmektedir.

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik'in "Tanımlar ve kısaltmalar" başlıklı 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde Bilimsel araştırma projesi; "*Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma altyapısı kurma ve geliştirme projeleri…*" şeklinde tanımlanmaktadır.

Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi'nin "Tanımlar" başlıklı 3'üncü maddesinde bilimsel araştırma projesinin, "Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı yapması; ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, Üniversite içi ve/veya Üniversite dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma altyapısı kurma ve geliştirme projeleri"nin olduğu belirtilmektedir.

Bu düzenlemelere göre Üniversite, bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, ulusal gelişme ve kalkınmaya destek olmak amacını gütmektedir. Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden tahsil edilerek özel bütçeye aktarılan % 5'lik (bazı birimlerde %10'luk) paylar ise ancak bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için kullanılabilecektir. Bir bilimsel araştırma projesinden ise tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime ulusal veya evrensel ölçüde katkı yapması, teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenmektedir. Bilimsel araştırma projesi yapılmasındaki maksat, bir taşınır malın alınarak kullanılması ya da bir kamu kurumunun asli ve sürekli görevlerini yerine getirirken yararlanacağı yazılım ya da hizmetlerin sağlanması değil yeni bir bilgi ve teknolojinin ortaya konulması ya da bu amaçla araştırmanın yapılmasıdır.

Yapılan incelemede, 2025 yılı içerisinde yürütülen bazı proje çıktılarının baskı makinaları, spor malzemeleri gibi demirbaş alımı ile bilimsel araştırma altyapısı ile ilgili olmayan bilişim altyapısını kurma amacına yönelik olduğu tespit edilmiştir. Üniversitenin bu tür ihtiyaçlarının bilimsel araştırma projeleri kaynaklarından değil, Üniversitenin veya döner sermaye işletmesinin kendi idari bütçesinden karşılanması gerekmektedir.

İdarenin verdiği cevapta, ilgili projelerin topluma hizmet odaklı Çağrılı Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında yürütüldüğü, bu proje türlerinde bilimsel çıktının yanı sıra, üniversiteye ve topluma doğrudan fayda sağlayacak ürünlerin geliştirilmesinin hedeflendiği,

bundan sonraki süreçte bilimsel araştırma projeleri kapsamında gerçekleştirilecek harcamalarda; ilgili mevzuat hükümlerine tam uyum sağlanarak, özel bütçe veya döner sermaye kapsamında karşılanması gereken mal ve hizmet alımlarının proje bütçeleri dışında yürütülmesine azami özen gösterileceği ifade edilmiştir.

İdare her ne kadar ilerleyen süreçlerde mevzuata tam uyum sağlanacağını ifade etse de 2025 yılında özel bütçeden veya döner sermaye işletmesi bütçesinden karşılanması gereken bazı mal ve hizmet alımlarının bilimsel araştırma projeleri bütçesinden karşılandığı görülmektedir.

Açıklanan nedenlerle; Üniversite tarafından yürütülen bilimsel projelerin bilgi ve teknoloji üretmesi, bilime ulusal veya evrensel ölçüde katkı sağlaması gerekmekte olup, taşınır edinimi, idari birimlerin ihtiyaç duyduğu bilişim altyapısını kurma amacını taşımaması gerektiği değerlendirilmektedir.

BULGU 4: Bilimsel Araştırma Projelerinden Karşılanan Giderler Hususunda Üniversitenin İç Düzenlemelerine Uyulmaması

Üniversitenin bilimsel araştırma projelerinden gerçekleştirilen bilgisayar alımlarının ve bilimsel kongre ve seyahat giderlerinin Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Usul ve Esaslarında yer alan hükümlere uygun olmadığı görülmüştür.

Yükseköğretim kurumlarında yürütülen bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelere kaynak aktarımının yapılması, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi, kamuoyuna duyurulması ve ilgili usul ve esaslar ile diğer hususları belirlemek amacıyla "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik" hazırlanmıştır.

Anadolu Üniversitesi de bu Yönetmeliğe dayanarak kendi "Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi"ni ve "Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Usul ve Esasları"nı oluşturmuştur.

Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Usul ve Esasları "Proje Bütçesinden Karşılanmayan Talepler" başlıklı 15'inci maddesinde; "…*Projeler kapsamında bilgisayar alımı uygun değildir. Ancak proje faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için özel nitelikli bir bilgisayara ihtiyaç duyuluyorsa, bu talebin gerekçesi yazılı olarak sunulmalı ve*

BAP (Bilimsel Araştırma Projesi) Komisyonu'nun onayına sunulmalıdır. BAP Komisyonu, gerekli gördüğü durumlarda teknik uzman görüşüne başvurabilir…" ve

"*…Ulusal ve uluslararası genel kabul görmüş kurumların düzenlediği kongrelerin düzenleme kurulu başkanlığı ve/veya üyeliği yapılması halinde katılım, yolluk, yevmiye vb. ücretler proje bütçesinden BAP Komisyonu onayı ile ödenebilir…*" hükümleri bulunmaktadır.

Buna göre, proje bütçesinden bilgisayar alımı ancak talep edilen bilgisayarın özel nitelikli olması şartıyla BAP komisyonu onayıyla yapılabilmektedir. Kongre katılım ücretleri ise, kongrenin düzenleme kurulu başkanlığı ve/veya üyeliği yapılması halinde ödenebilmektedir.

Yapılan incelemede proje bütçelerinden özel nitelikli olmayan çok sayıda bilgisayarın alındığı ve kongre düzenleme kurulu başkanlığı ve/veya üyeliği yapılmadığı halde pek çok kongre katılım ücreti ödendiği tespit edilmiştir.

Kamu idaresinin verdiği cevapta, proje bütçelerinden gerçekleştirilen bilgisayar alımlarının, ilgili projelerin yürütülmesi için gerekli olduğu proje yürütücüleri tarafından gerekçelendirilerek talep edildiği ve söz konusu taleplerin BAP Komisyonu'nun onayına sunulduğu, Komisyon tarafından yapılan değerlendirmelerde, projelerin niteliği, ihtiyaç duyulan teknik özellikler ve kullanım amacı dikkate alınarak uygun görülen talepler olduğu ifade edilmekte ve bundan sonraki süreçte benzer tereddütlerin oluşmaması adına; "Özel nitelikli bilgisayar" tanımının daha açık ve ölçülebilir kriterlerle belirlenmesinin, teknik gerekçelendirme ve uzman görüşlerinin daha detaylı şekilde kayıt altına alınmasının planlandığı ifade edilmektedir. Ayrıca, bilimsel kongre ve seyahat giderleri kapsamında yapılan ödemelerin temel amacının proje çıktılarının bilimsel platformlarda sunulmasını sağlamak olduğu, katılım ücretlerinin de bu amacın gerçekleştirilmesi için zorunlu ve tamamlayıcı bir unsur olarak değerlendirildiği belirtilmekte ve ilerleyen süreçte uygulama birliğinin sağlanması ve tereddütlerin giderilmesi amacıyla, katılım ücretlerine ilişkin hükümlerin daha açık ve sınırları belirli hale getirilmesine yönelik gerekli düzenlemelerin yapılmış olduğu, 11 Mart 2026 6/8 senato kararıyla yeni bir düzenleme yapıldığı belirtilmektedir.

İdare her ne kadar alımı yapılan çok sayıda bilgisayarın özel nitelikli olduğunu ifade etse de yapılan incelemede BAP Komisyonu'na bildirilen ihtiyaç listelerinde bilgisayarlar için herhangi bir "özel nitelik belirlemesi"nin yapılmadığı ve alım gerekçelerinde bu tür niteliklerin vurgulanmadığı; ulusal ve uluslararası genel kabul görmüş kurumların düzenlediği kongrelerin

düzenleme kurulu başkanlığı ve/veya üyeliği yapılmadığı halde katılım, yolluk, yevmiye vb. ücretlerin proje bütçesinden ödendiği, bu tür harcamaların ilgili koşulları sağlamaması durumlarında projelerin zorunlu ve tamamlayıcı unsurları olarak varsayılamayacağı, dolayısıyla bu yönüyle Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Usul ve Esasları'na uyulmadığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, bilimsel araştırma proje bütçesinden karşılanan bilgisayar alımları ile kongre katılım ücreti ödemelerinde Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Usul ve Esaslarına uyulması gerektiği değerlendirilmektedir.

BULGU 5: Yapım İşlerinin Doğrudan Teminle ve Parçalara Bölünmek Suretiyle Gerçekleştirilmesi

Temel ihale usulleri ile karşılanması gereken yapım işlerinin, her yıl Kamu İhale Kurumunca belirlenmiş olan parasal limitlerin altında kalmak amacıyla kısımlara bölünmek suretiyle doğrudan temin ile karşılandığı görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 5'inci maddesinde; idarelerin, bu Kanun'a göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadıkça mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin bir arada ihale edilemeyeceği ve eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin kısımlara bölünemeyeceği, bu Kanun'a göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulünün temel usuller olduğu, diğer ihale usullerinin Kanun'da belirtilen özel hallerde kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanun'un 22'nci maddesinde ise ilan yapma, teminat alma, ihale komisyonu kurma ve yeterlik kurallarını arama koşullarına bağlı olmaksızın ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak doğrudan temin ile alım yapılabilecek hâller sınırlı olarak sayılmıştır. Maddenin birinci fıkrasının (d) bendine göre ise her yıl Kamu İhale Kurumunca belirlenen parasal limitlerin altında kalan ihtiyaçların doğrudan temin ile alınması mümkün bulunmaktadır. Ancak yukarıda da açıklandığı üzere temel ihale usulleri ile karşılanması gereken ihtiyaçların maddenin birinci fıkrasının (d) bendi için belirlenmiş olan parasal limitlerin altında kalmak amacıyla kısımlara

bölünerek doğrudan temin ile karşılanması Kanun'un 5'inci maddesinde sayılan ilkelere aykırılık taşımaktadır.

Yapılan incelemede, geçici kabulü 26.03.2025 tarihinde yapılan Anadolu Üniversitesi Kapalı Spor Salonu Yapımı işi yerinin üç farklı cephesinde yer alan yol, kaldırım ve diğer çevre düzenlemeleri ile altyapı işlerinin 28 Mart 2025 (KDV hariç 800.000,00 TL), 6 Mayıs 2025 (KDV hariç 798.500,00 TL) ve 5 Mayıs 2025 (KDV hariç 770.000,00 TL) tarihlerinde imzalanan sözleşmeler ile üç farklı şirketten doğrudan temin ile karşılandığı tespit edilmiştir.

Kamu İdaresi cevabında, acil ve zorunlu nitelikteki ihtiyaçları karşılamak amacıyla söz konusu alımların doğrudan temin yöntemiyle yapıldığı ifade edilmiştir.

Sonuç olarak, birbiriyle bağlantılı olan ve tek bir iş kapsamında gördürülmesi gereken yapım işlerine yönelik ihtiyaçların temininde, Kanun'da öngörülen temel ihale usullerinin öncelikli olarak kullanılması gerekmektedir.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

06520 Balgat / ANKARA

Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 48 00

e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

https://www.sayistay.gov.tr

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

2025 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU

İÇİNDEKİLER

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 1

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU 3

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 4

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 4

5. DENETİM GÖRÜŞÜ 5

6. DENETİM BULGULARI 5

KISALTMALAR

AÖF : Açık Öğretim Fakültesi

BAUM: Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi

KDV : Katma Değer Vergisi

BULGU LİSTESİ

A. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular

1. Döner Sermaye Kurum Paylarının 362 Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri Hesabında Eksik Muhasebeleştirilmesi

B. Diğer Bulgular

1. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Görev Alanına Giren Hizmetlerin Başka Birimler Tarafından Yerine Getirilmesi

2. Hizmet Alımlarının Doğrudan Teminle ve Parçalara Bölünmek Suretiyle Gerçekleştirilmesi

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ

1.1. Mevzuat ve Görevler

Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58'inci Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik kapsamında, 07.07.1999 tarih ve 23748 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile kurulmuştur.

Döner Sermaye İşletmesi, halen 07.07.1999 tarih ve 23748 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan bahse konu Yönetmelik'i yürürlükten kaldıran ve 21.04.2021 tarih ve 31461 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği uyarınca faaliyetlerini yürütmektedir.

Döner Sermaye İşletmesi, Yönetmelik'in 4'üncü maddesinde sayılan ve aşağıda yer verilen faaliyetleri yürüterek gelir elde etmektedir:

a) Bilimsel görüş vermek, proje ve rapor hazırlamak; araştırma, uygulama, danışmanlık, eğitim gibi hizmetleri yerine getirmek.

b) Belirli bilimsel sonuçların uygulamasını gerçekleştirmek.

c) Tasarım, plan, harita, fotoğraf, model deneyleri, bakım, onarım, röleve, restorasyon, peyzaj, deney, analiz, tetkik ve diğer mal ve hizmet üretimleri gibi işleri yapmak.

ç) Eğitim ve öğretim faaliyet alanları ile sınırlı olarak mal ve hizmet üretmek.

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki uzaktan öğretim, örgün ve yaygın eğitim-öğretim hizmetlerinin gerektirdiği her türlü basılı malzeme, görsel-işitsel eğitim materyalleri, bilgisayar ve televizyon-radyo programları, yardımcı ders ve test malzemeleri, deney ve uygulamaya ilişkin her türlü eğitici, öğretici, tanıtıcı malzeme ile kitleri üretmek, çoğaltmak, dağıtmak, satmak, kiralamak, uygulamak ve bunlara ilişkin işleri yürütmek.

e) Bilgisayar ve yazılım hizmetleri, sertifika ve tanıtım programları hazırlamak ve uygulamak; açıköğretim sınavları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin talepleri üzerine yapılan sınav organizasyonları, ölçme ve değerlendirme faaliyetleri ve bunlara ilişkin işleri yapmak.

f) Bilim, kültür ve sanat alanlarında; kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel gibi etkinliklere yönelik hizmetler yapmak.

Yükseköğretim kurumlarının döner sermaye faaliyetleri çerçevesinde; hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ve mesleki uygulamalar ile ilgili performansı ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi hizmete katkı unsurları da esas alınarak yapılan ek ödemelerde, 18.02.2011 tarihli ve 27850 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanmaktadır.

1.2. Teşkilat Yapısı ve İnsan Kaynakları

Rektörlüğe bağlı çalışan Döner Sermaye İşletmesi; İşletme Müdürlüğü ve Saymanlık Müdürlüğü şeklinde teşkilatlanmış olup gelir getirici birim sayısı 20'dir.

İşletme Müdürlüğünde; 1 işletme müdürü, 3 şef, 12 idari memur ve 11 sürekli işçi hizmet vermekte olup bunlardan 1 sürekli işçinin kadrosu özel bütçededir.

Saymanlık Müdürlüğünde ise Hazine ve Maliye Bakanlığı personeli saymanlık müdürü, 9 muhasebe uzmanı ve 2 veri hazırlama kontrol işletmeni bulunmaktadır.

1.3. Mali Yapı

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine bağlı olarak kurulmuş olan döner sermayeli işletmelerin iş ve işlemleri ile bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, sonuçlandırılması, muhasebesi, kontrol ve denetimi ile muhasebe yetkililerinin niteliklerine ilişkin usul ve esaslar, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Döner sermaye işletme bütçesi adı geçen Yönetmelik'in 4'üncü maddesine göre hazırlanmakta ve üniversite yönetim kurulunun onaylaması ile kesinleşmektedir.

Anadolu üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün giderleri elde edilen gelirlerle finanse edilmekte olup 2025 yılında özel bütçeden herhangi bir kaynak kullanılmamıştır.

Başlangıç bütçesinde 7.262.026.000,00 TL gelir öngörülmüş olup gider bütçesi de aynı tutarda hazırlanmıştır. Yıl içerisinde ek bütçelerle bütçe tahminleri güncellenmiş olup gider ve gelir bütçeleri 7.845.335.468,11 TL'ye yükselmiştir.

İşletmenin 2025 yılında 4.651.345.729,37 TL bütçe giderine karşılık 5.362.056.178,68 TL bütçe geliri elde ettiği anlaşılmıştır.

İşletmede 2025 yılı gelir tablosuna göre 5.500.086.778,92 TL gelir elde edilmiş, 4.704.994.758,64 TL gider gerçekleşmiş ve dönem 795.092.020,28 TL kârla tamamlanmıştır.

1.4. Muhasebe ve Raporlama Sistemi

Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin muhasebe ve raporlama işlemleri, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nde yer alan hükümlere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kurulan ve yönetilen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi üzerinden yürütülmektedir.

Adı geçen Yönetmelik'te hüküm bulunmayan hâllerde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu Kanun'a dayanılarak hazırlanan diğer yönetmelikler ile Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin genel esasları kıyasen uygulanmaktadır.

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar'ın 5'inci maddesi gereğince hesap dönemi sonunda Sayıştaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden denetime sunulanlar aşağıda yer almakta olup denetim, bunlar ile Usul ve Esaslar'ın 8'inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır:

- Birleştirilmiş veriler defteri
- Geçici ve kesin mizan
- Bilanço
- Gelir tablosu

Denetim görüşü, kamu idaresinin tabi olduğu geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki temel mali tabloları olan bilanço ve gelir tablosuna verilmiştir.

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine

uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde zamanında Sayıştaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur.

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU

Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmekle sorumludur.

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI

Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, uluslararası denetim standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.

Denetimler, kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür.

Kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürlerinin tasarlanmasına esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri de değerlendirilmiştir.

Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır.

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiştir.

5. DENETİM GÖRÜŞÜ

Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2025 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının, "Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular" bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.

6. DENETİM BULGULARI

Raporda yer alan bulgular, denetimler sonucunda tespit edilen hususlara kamu idaresi tarafından verilen cevapların değerlendirilmesi suretiyle düzenlenmiştir.

A. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAĞI BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olan bulgular yer almaktadır.

BULGU 1: Döner Sermaye Kurum Paylarının 362 Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri Hesabında Eksik Muhasebeleştirilmesi

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58'inci maddesinin (b) bendi uyarınca döner sermaye gelirlerinden ayrılması gereken kurum paylarının, 362-Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri Hesabına eksik kaydedildiği tespit edilmiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun "Döner sermaye işletmeleri" başlıklı 58'inci maddesinin (b) bendinde, yükseköğretim kurumlarının döner sermaye gelirlerinden belirli oranlarda kurum payı ayrılacağı hüküm altına alınmıştır. Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 289'uncu maddesinde 362-Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri Hesabının niteliği açıklanmış; 290'ıncı maddesinde ise bu hesabın işleyişi düzenlenerek *"İdare masraflarına katılma payı ve amortisman paylarına ilişkin tutarlar bu hesaba alacak, 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabına borç kaydedilir.*" hükmüne yer verilmiştir.

Yapılan incelemede, İşletme tarafından 2547 sayılı Kanun'un 58'inci maddesinin (b) bendi kapsamında döner sermaye gelirlerinden ayrılması gereken paylardan bilimsel araştırma projesi payları ile Hazine paylarının ayrıldığı ve doğru muhasebeleştirildiği, idare masraflarına katılma paylarının ise tamamının değil, yalnızca %10'unun 362-Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri Hesabına kaydedildiği, kalan kısmın ise ilgili hesaba aktarılmadığı görülmüştür.

Söz konusu eksik kayıt nedeniyle fiilen ayrılan kurum payı ilgili döner sermaye işletme biriminde kalmakta; bu durum, döner sermaye işletmesi biriminde gerçekleştirilen hizmetlerin gerektirdiği giderler ile kurum payından karşılanması gereken giderlerin birbirinden ayrıştırılmasını güçleştirmektedir. Bunun yanı sıra hizmetin gerektirmediği diğer giderlerin ayrılmış olan kurum payını aşıp aşmadığının izlenmesi de mümkün olamamaktadır.

Kamu idaresi cevabında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58'inci maddesinin (b) bendi uyarınca döner sermaye gelirlerinden ayrılması gereken kurum paylarının, 362-Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri Hesabına kayıt işlemlerine başlandığı ifade edilmiş ve örnek bir kayıt işlemi kanıt olarak sunulmuştur.

Yapılan açıklamalar doğrultusunda döner sermaye gelirlerinden 2547 sayılı Kanun'un 58'inci maddesinin (b) bendi uyarınca ayrılması gereken kurum paylarının, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 289 ve 290'ıncı maddeleri gereğince eksiksiz biçimde 362-Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri Hesabına kaydedilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

B. DİĞER BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan bulgular yer almaktadır.

BULGU 1: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Görev Alanına Giren Hizmetlerin Başka Birimler Tarafından Yerine Getirilmesi

Üniversitede, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilmesi gereken bilişim hizmetlerinin, başka birimler tarafından karşılandığı görülmüştür.

124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin "Bilgi İşlem Daire Başkanlığı" başlıklı 34'üncü maddesinde söz konusu Daire Başkanlığının görevleri; üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek, eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak ile üniversitenin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek olarak sayılmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun Geçici 11'inci maddesine göre döner sermaye işletmelerinin bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, sonuçlandırılması ve muhasebesi ile kontrol ve denetiminin belirlenmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürürlüğe konulan "Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği"nin 3'üncü maddesine göre döner sermaye, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine kanunlarla verilen asli ve sürekli kamu görevlerine bağlı olarak ortaya çıkan ve genel idare esaslarına göre yürütülmesi mümkün olmayan mal ve hizmet üretimine ilişkin faaliyetlerin sürdürülebilmesi için kamu idaresine bağlı olarak kurulmuş işletmeler olarak tanımlanmıştır.

Yapılan incelemede, Anadolu Üniversitenin bilişim alt yapı çözümleri, yazılım geliştirme süreçlerinin Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından yürütüldüğü tespit edilmiştir. BAUM üniversitenin ağ güvenliği, veri barındırma ve güvenliği, kimlik doğrulama ve yetkilendirme, güvenlik duvarları ve güvenlik yazılımları, bilgi güvenliği farkındalık eğitimleri, veri yedekleme ve kurtarma planları, sistem güncelleme ve bakım faaliyetleri, kriz yönetimi, sunucu odaları fiziksel güvenlik önlemleri, sistem izleme ve olay yönetimi süreçlerini yönetmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülmesi gereken bu süreçlerin BAUM tarafından yürütülmesi sadece mevzuata aykırılık teşkil etmemekte, aynı zamanda BAUM'un döner sermaye işletmesi faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerin ne kadarının işletmenin kendi faaliyetleri için ne kadarının Üniversite'nin özel bütçesinden karşılanması gereken giderler için kullanıldığının takip edilememesine yol açmaktadır.

Kamu idaresinin verdiği cevapta, Anadolu Üniversitesi'nin açık öğretim faaliyetleri nedeniyle diğer üniversitelerden hem ölçek büyüklüğü hem de işlerinin niteliği ve özelliği itibariyle farklılaştığı, çok sayıda öğrenciye hizmet veren idarenin ayrıca pek çok kurumla ortak çalıştığı, bu büyüklükteki ve özel nitelikli iş ve işlemlerin (açık öğretim sınavlarının ve diğer kurum sınavlarının organizasyonu) standart görevleri üstlenecek bilgi işlem daire başkanlıkları eli ile gerçekleştirilemeyeceği, bahsi geçen görev çatışmasından kaynaklanabilecek yönetişim zorlukları konusundaki güvencenin ise yönetim tarafından sağlanacağı ifade edilmiştir.

İdarenin ifade ettiği sınav organizasyonu gibi büyük ve nitelikli işlemler Döner Sermaye İşletmesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Birimi tarafından gerçekleştirilen ve BAUM tarafından yönetilmesi gereken işlemlerdir. Ancak bulguda, AÖF hizmetlerinin gerektirdiği işlemler dışında Üniversitenin işletme dışı idari hizmetlerinin de BAUM tarafından yerine getirildiği ve bu tür asli ve sürekli görevlerin kamu idari yetki ve sorumluluğu bağlamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Başka bir ifade ile üniversitenin ağ güvenliği, kimlik doğrulama ve yetkilendirme, güvenlik duvarları ve güvenlik yazılımları, bilgi güvenliği farkındalık eğitimleri, sunucu odaları fiziksel güvenlik önlemleri, sistem izleme ve olay yönetimi süreçleri gibi Üniversite genelini ilgilendiren ve AÖF sınav organizasyonu dışındaki faaliyetlerin kamu yönetimindeki idari sorumluluk mekanizmalarını engellemeyecek şekilde 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin "Bilgi İşlem Daire Başkanlığı" başlıklı 34'üncü maddesine uygun düzenlenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; üniversitenin bilişim hizmetlerine ilişkin asli ve sürekli görevlerinin 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilmesi, bu doğrultuda söz konusu Daire Başkanlığının personel ve altyapı ihtiyacının idarece planlanarak karşılanması gerektiği değerlendirilmektedir.

BULGU 2: Hizmet Alımlarının Doğrudan Teminle ve Parçalara Bölünmek Suretiyle Gerçekleştirilmesi

Temel ihale usulleri ile karşılanması gereken hizmet alımlarının, her yıl Kamu İhale Kurumunca belirlenmiş olan parasal limitlerin altında kalmak amacıyla kısımlara bölünmek suretiyle doğrudan temin ile karşılandığı görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 5'inci maddesinde; idarelerin, bu Kanun'a göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadıkça mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin bir arada ihale edilemeyeceği ve eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin kısımlara bölünemeyeceği, bu Kanun'a göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulünün temel usuller olduğu, diğer ihale usullerinin Kanun'da belirtilen özel hallerde kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanun'un 22'nci maddesinde ise ilan yapma, teminat alma, ihale komisyonu kurma ve yeterlik kurallarını arama koşullarına bağlı olmaksızın ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak doğrudan temin ile alım yapılabilecek hâller sınırlı olarak sayılmıştır. Maddenin birinci fıkrasının (d) bendine göre ise her yıl Kamu İhale Kurumunca belirlenen parasal limitlerin altında kalan ihtiyaçların doğrudan temin ile alınması mümkün bulunmaktadır. Ancak yukarıda da açıklandığı üzere temel ihale usulleri ile karşılanması gereken ihtiyaçların maddenin birinci fıkrasının (d) bendi için belirlenmiş olan parasal limitlerin altında kalmak amacıyla kısımlara bölünerek doğrudan temin ile karşılanması Kanun'un 5'inci maddesinde sayılan ilkelere aykırılık taşımaktadır.

Yapılan incelemede, Anadolu Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Bürosunun temizlik hizmetlerinin 23.01.2025 (KDV hariç 593.300,00 TL), 08.05.2025 (KDV hariç 296.500,00 TL), 28.07.2025 (KDV hariç 349.000,00 TL) ve 09.09.2025 (KDV hariç 697.500,00 TL) tarihlerinde imzalanan dört adet sözleşme ile aynı şirketten doğrudan temin yöntemiyle karşılandığı tespit edilmiştir. Söz konusu hizmet alımının, yıl içinde birbirine yakın tarihlerde ve aynı firmadan gerçekleştirilmesi, ihtiyacın bütünlüklü biçimde planlanarak temel ihale usulleriyle karşılanması gerekirken Kamu İhale Kurumunca belirlenen parasal limitin altında kalmak amacıyla kısımlara bölündüğünü ortaya koymaktadır.

Kamu İdaresi cevabında,

Anadolu Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Bürosunun Kapatılmasının öngörüldüğü,

Kapatılma sürecinin belirsiz olduğu için ihale yapılmadığı,

Daha sonrasında ise Büronun kapatılmayacağına ilişkin karar verildiği,

Bunun üzerine 2026 yılı içerisinde söz konusu ihtiyaçların ihale kapsamında temin edilmeye başlandığı,

ifade edilmiştir.

Sonuç olarak, süreklilik arz eden hizmet alımlarına yönelik ihtiyaçların temininde, Kanun'da öngörülen temel ihale usullerinin öncelikli olarak kullanılması gerekmektedir.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

06520 Balgat / ANKARA

Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 48 00

e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

https://www.sayistay.gov.tr